

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1424/2533

นาย แปลก รอด นาง บวช กับพวก ผู้ร้อง
นาย เปลื้อง นิติ ลัทธิ หรือ ศ รียา ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่าง ขอให้ตั้ง ตน เป็นผู้จัดการมรดกข้อเท็จจริงได้ความว่า
ทรัพย์สินบางรายการที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวหาว่าแต่ ละฝ่ายได้ ยักยอกเอาทรัพย์สิน
ของกองมรดกไปนั้น ยังฟังไม่ได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิด ดังนี้ เพื่อให้ผู้ร้องทั้งสอง
กับผู้คัดค้าน และทายาทอื่นทุกฝ่ายได้ รับประโยชน์จากกองมรดกด้วย ความเป็น
ธรรม มากที่สุด จึงสมควรให้ผู้ร้องทั้งสองกับผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน.

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการ
มรดกของผู้ตาย

นายเปลื้อง นิติลัทธิ หรือศรียา ร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสองไม่สมควรเป็นผู้
จัดการมรดก ขอศาลตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านร่วมกันเป็นผู้
จัดการมรดกของนายบุญมีและนายเปื้อง ศรียาผู้ตาย

ผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรคนโตของผู้ตาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้วข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญมีหรือมี และนางเปื้อง ศรียา โดยผู้คัดค้านเป็นบุตรคนโต ผู้ร้องที่ 1 เป็นบุตรคนที่สอง ผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรคนที่หก บิดามารดาของผู้ร้องและผู้คัดค้านถึงแก่กรรมแล้ว มีทรัพย์สินอยู่หลายรายการเป็นมรดกตกแก่ทายาท เจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ แต่ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสองไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้แต่เพียงผู้เดียว ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองกับผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ร่วมกัน ในชั้นนี้มีประเด็นจะต้องวินิจฉัยเพียงว่า สมควรให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ เห็นว่า ตามทางนำสืบของผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้าน ข้อเท็จจริงได้ว่า ททรัพย์สินบางรายการที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่า แต่ละฝ่ายได้ยกยอกเอาทรัพย์สินของกองมรดกไปนั้น คู่ความทั้งสองฝ่ายยังโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันอยู่ ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิด เมื่อพฤติการณ์เป็นดังนี้ เพื่อให้ผู้ร้องทั้งสองกับผู้คัดค้านและทายาทอื่นทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากกองมรดกด้วยความเป็นธรรมมากที่สุด จึงสมควรให้ผู้ร้องทั้งสองกับผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันดีกว่าที่จะแต่งตั้งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงฝ่ายเดียว..."

พิพากษายืน.

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ